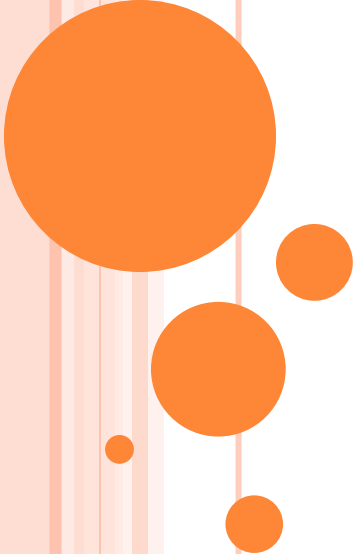




LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM T.I.

Arthur Callado (arthur@ufc.br)

CONTRATOS DE TRABALHO EM T.I.

- Regime Jurídico Único
 - Lei 8.112, de 11 de Dezembro de 1990.
- Carteira Assinada (CLT)
 - Decreto-Lei 5.452, de 1º. De Maio de 1943.
- Estágio de estudante
 - Lei 11.788, de 25 de Setembro de 2008.
- Pessoa Jurídica
- Outros
 - Menor Aprendiz, Lei 10.097, de 19 de Dezembro de 2000.
 - Bolsas



CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)

- Carteira de Trabalho
 - Define regras trabalhistas
- Estabilidade no emprego.
 - Demissões somente por justa causa ou com ressarcimento.
- Jornada de até 44 horas semanais, sendo até 8 diárias
 - Acima disso, há o pagamento de horas extras.
- Remuneração mínima: Salário Mínimo – S.M.



DIREITOS TRABALHISTAS (CLT)

- Jornada de trabalho: 44h semanais, 8h diárias
- Descanso (1h de descanso para dia de trabalho > 6h)
- Recebimento de hora-extra
- Aviso prévio: tipicamente 30 dias
- Férias remuneradas: 30 dias
- Salário em dia (5º dia útil) e 13º. Salário
- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
 - Contribuição, pelo empregador, de 8% do salário
 - Demissão sem justa causa aumenta o montante em 40%



DIREITOS TRABALHISTAS (CLT)

- Licença maternidade/paternidade (120/5 dias)
- Licença por doença, acidente de trabalho, casamento, serviço militar e/ou nojo.
- Contribuição obrigatória à aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
 - Alíquota progressiva (de 7,5% para 1 S.M. até 14%);
 - Limite máximo (pouco mais de 5 S.M.).
- Possibilidade de formação de / filiação a sindicato
 - Sindicato pode alterar algumas regras no contrato



REGIME JURÍDICO ÚNICO (RJU)

- Regime dos funcionários públicos concursados
 - Regulamentado pela Constituição Federal de 1988.
- Estabilidade no emprego
 - Demissões somente por justa causa.
- Aposentadoria similar à da CLT (desde 2013)
 - Acesso a fundo de aposentadoria mediante aporte mensal.
- A Emenda Constitucional nº 19/1998 permite aos órgãos públicos a contratação via CLT.



DIREITOS TRABALHISTAS (RJU)

- Muitos são similares aos da CLT
- Obrigatoriedade de concurso público
 - Evita nomeações de caráter pessoal e político.
- Estabilidade no emprego
 - Demissões somente por justa causa, evitando perseguições pessoais e políticas.
- Não tem FGTS



ESTÁGIO DE ESTUDANTE

- Foco no aprendizado
- Estagiário deve ser supervisionado por um funcionário contratado
- Não há vínculo trabalhista
- Sem 13º. Salário/auxílio
- Sem FGTS
- Contribuição previdenciária opcional
 - Contribuição sobre salário mínimo, mesmo que receba menos



DIREITOS DO ESTAGIÁRIO

- Remuneração/bolsa-auxílio em caso de estágio não-obrigatório
- Estagiário deve ser supervisionado por um funcionário contratado
- Carga horária máxima de 30h por semana e 6h diárias
- Seguro de acidentes obrigatório (pago pelo contratante)
- Duração máxima de 2 anos, exceto para pessoas com deficiência (PCD)
- Ambiente de trabalho seguro
- Desligamento por qualquer parte/motivo



PESSOA JURÍDICA (PJ)

- Contrato entre duas empresas
- Grande economia e redução de burocracia para o contratante
- Não há direitos trabalhistas
- Quando a empresa contratada contrata o funcionário via CLT, a contratada deve garantir os direitos trabalhistas.



REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO EM T.I.

- Uma profissão regulamentada pode restringir quem pode exercê-la e exigir remuneração mínima
- As profissões de Tecnologia da Informação não são regulamentadas
- A regulamentação pode impedir o exercício tanto para quem não tem a formação adequada quanto para quem não respeitou as regras da profissão
- Uma profissão regulamentada pode criar um comitê de ética que julga os casos de mau exercício da profissão
- A regulamentação costuma engessar a área regulamentada e reduzir o número de vagas na área



REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO EM T.I.

- Argumentos a favor / Argumentos contrários



REFERÊNCIAS

1. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa
2. Constituição Federal.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
3. LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.
4. DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943.
5. LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.
6. LEI Nº 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
7. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998

